

Nombre: Juan Diego Reyes Cruz

Contratos que fracasaron y tuvieron éxito

Fracaso:

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Licitación Pública
Estado del Proceso	Terminado Anormalmente después de Convocado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[E] Productos de Uso Final
Segmento	[49] Equipos, Suministros y Accesorios para Deportes y Recreación
Familia	[4920] Equipo para entrenamiento físico
Clase	[492015] Equipo de entrenamiento para aeróbicos
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	DOTACIÓN GIMNASIOS PARA INSTALACIONES POLICIALES
Cuantía a Contratar	\$ 1,135,963,904
Tipo de Contrato	Compraventa
Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	carrera 59 21-26 2 piso
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	carrera 59 21-26 2 piso
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	03-08-2016 08:00 a.m.
Fecha y Hora de Visita del Lugar Obra	22-08-2016 08:00 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Aclaración de Pliegos	19-08-2016 10:00 a.m.
Lugar de Audiencia de Aclaración de Pliegos	CRA 59 No. 26-21 CAN PISO 2 SALA DE JUNTAS AREA CONTRATOS
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	29-08-2016 09:00 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación	12-09-2016 10:00 a.m.
Lugar de Audiencia de Adjudicación	CRA 59 No. 26-21 CAN PISO 2 SALA DE JUNTAS AREA CONTRATOS
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	doralina.medrano4207@correo.policia.gov.co
Información de Terminación Anormal del Proceso Después de Convocado	
Motivo de Terminación Anormal Después de Convocado	Porque ninguna de las firmas oferentes cumplió con los requisitos habilitantes.
Fecha Terminación Anormal Después de Convocado	14-09-2016 12:00 a.m.

Los detalles y cantidad del objeto a contratar no están bien especificados, sólo se da la misión general del contrato (pliegos incompletos), la cuantía no está respaldada ni se identifica a simple vista la información específica del contratista, solo correo y ninguna otra información adicional.

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
<u>Acta de declaratoria de desierto o de terminación anormal</u>	RESOLUCION DECLARANDO DECIERTO PROCESO PN DIRAF LI 131 2016		387 KB	1	19-09-2016 05:28 PM
<u>Documento Adicional</u>	ACTA NO 396 PN DIRAF LI 131 2016		4.19 MB	1	19-09-2016 05:21 PM
<u>Acta de la audiencia pública de la subasta inversa</u>	ACTA NO 395 PN DIRAF LI 131 2016		2.03 MB	1	19-09-2016 05:19 PM
<u>Acta de la audiencia de adjudicación</u>	ACTA NO 394 PN DIRAF LI 131 2016		2.74 MB	1	19-09-2016 05:17 PM
<u>Documento Adicional</u>	SEGUNDAS EVALUACIONES TECNICAS		5.83 MB	1	09-09-2016 11:24 AM
<u>Documento Adicional</u>	SEGUNDAS EVALUACIONES ECONOMICAS		378 KB	1	09-09-2016 11:22 AM
<u>Documento Adicional</u>	SEGUNDAS EVALUACIONES JURIDICAS		1.61 MB	1	09-09-2016 11:21 AM
<u>Documento Adicional</u>	RESPUESTA OBSERVACIONES		1.56 MB	1	08-09-2016 06:31 PM
<u>Documento Adicional</u>	PRIMERAS EVALUACIONES TECNICAS		9.25 MB	1	01-09-2016 03:46 PM
<u>Documento Adicional</u>	PRIMERAS EVALUACIONES ECONOMICAS		248 KB	1	01-09-2016 03:44 PM
<u>Informe de evaluación</u>	PRIMERAS EVALUACIONES JURIDICAS		5.72 MB	1	01-09-2016 03:43 PM
<u>Documento Adicional</u>	ACTA DE CIERRE		1.93 MB	1	29-08-2016 10:34 AM
<u>Aclaraciones durante el proceso de selección</u>	OBSERVACIONES FUERA DE T7RMINO		451 KB	1	26-08-2016 06:48 PM
<u>Aclaraciones durante el proceso de selección</u>	RESPUESTA OBSERVACIONES		514 KB	1	26-08-2016 06:47 PM
<u>Adendas</u>	ADENDA 1		600 KB	1	23-08-2016 06:26 PM
<u>Aclaraciones durante el proceso de selección</u>	RESPUESTA OBSERVACIONES		1007 KB	1	23-08-2016 06:26 PM
<u>Acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones</u>	ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS		600 KB	1	19-08-2016 02:22 PM
<u>Pliegos de Condiciones definitivos</u>	PLIEGOS DEFINITIVOS		1.52 MB	1	18-08-2016 07:24 PM
<u>Acto que ordena Apertura del Proceso</u>	RESOLUCION DE APERTURA		342 KB	2	18-08-2016 07:23 PM
<u>Documento Adicional</u>	RESPUESTA OBSERVACIONES		497 KB	2	18-08-2016 07:22 PM
<u>Documento Adicional</u>	AVISO		302 KB	1	16-08-2016 08:09 AM
<u>Aviso</u>	AVISO		302 KB	1	03-08-2016 08:18 AM
<u>Documento Adicional</u>	PROYECTO DE PLIEGO		1.52 MB	1	03-08-2016 08:17 AM
<u>Aviso de Licitación (Art 30 Ley 80 de 1993)</u>	AVISO DE CONVOCATORIA		475 KB	1	03-08-2016 08:16 AM

RESUMEN DE PRIMERAS EVALUACIONES

No.	OFERENTE	EVALUACIÓN					
		JURIDICA	TECNICA PODERACION		ECONOMICA PONDERACION		TOTAL
1	ATLETIC DE COLOMBIA SAS	No cumple	No cumple	365,38	cumple	369,18	
2	FITNESS MARKET SAS	No cumple	No cumple	375,00	No cumple	391,84	
3	MOVITRONIC SAS	No cumple	No cumple	500	cumple	400,00	

Que mediante documento recibido bajo radicado No. **E-101581** del 07/09/2016, la firma FITNES MARKET S.A.S., allegó documentos subsanables, así:

- Documentos de carácter jurídico, técnico y económico.

Que mediante documento con radicado No. E-102581 del 08/09/2016, la firma MOVITRONIC S.A.S., allegó documentos subsanables, así:

- Documentos de carácter jurídico y técnico.

RESUMEN DE SEGUNDAS EVALUACIONES

No.	OFERENTE	EVALUACIÓN					
		JURIDICA	TECNICA PODERACION		ECONOMICA PONDERACION		TOTAL
1	ATLETIC DE COLOMBIA SAS	No cumple	No cumple	365,38	cumple	369,18	
2	FITNESS MARKET SAS	cumple	No cumple	375,00	No cumple	391,84	
3	MOVITRONIC SAS	cumple	No cumple	500	cumple	400,00	

Que mediante Acta No. **393** - DIRAF – ARCON – 17.3 del 12/09/2016, se llevó a cabo la reunión con el Comité de Adquisiciones de la Dirección Administrativa y Financiera para formalizar recomendación, dentro del proceso de licitación pública PN DIRAF LI 131 2016, cuyo objeto es la **"DOTACIÓN GIMNASIOS PARA INSTALACIONES POLICIALES"**, en la cual se recomendó realizar audiencia de definición de acuerdo con lo establecido en el numeral 2. Cronograma del Proceso, del pliego de condiciones.

Que el 12/09/2016, se dispuso la suspensión de la audiencia de definición, para ser realizada el 13/09/2016 a las 10:00 horas, lo cual se registró mediante Acta No. **394** del 12/09/2016, misma que se publicó el **19/09/2016** en el Portal Único de Contratación.

Que mediante documento del 12/09/2016 recibido con radicado No. **E-103411** del 12/09/2016, la firma MOVITRONIC S.A.S., allegó documentos subsanables de carácter técnico.

Las empresas interesadas en el contrato tenían varias falencias en los ambitos economicos, juridicos y tecnicos, de 3 posibles negocios, ninguno cumplio satisfactoriamente las 3 condiciones claras que se vieron en clase para realizar un buen proyecto, por lo tanto, es negligente presentarse a un proyecto no teniendo en cuenta estas instancias normativas, a su vez se presentaron documentos subsanables que intentaban excusar y pasar por alto problemas ya evidentes en cada sección a calificar.

Además el contratista no da especificaciones sobre en que se basa la calificación, porque un proyecto que tiene mayor ponderación en el ambito economico (391,84) , no cumplio respecto a uno que si cumplio con una menor ponderación (369,18).

Por último, no se tienen estudios previos de mercado como se ve en el próximo contrato, algo que hace dudar de cómo se presupuesto el proyecto sin ninguna investigación y fundamentación asociada.

Éxito:

Información General del Proceso		
Tipo de Proceso	Subasta	
Estado del Proceso	Liquidado	
Asociado al Acuerdo de Paz	No	
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación	
Grupo	[E] Productos de Uso Final	
Segmento	[56] Muebles, Mobiliario y Decoración	
Familia	[5612] Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	
Clase	[561210] Mobiliario de biblioteca	
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA- ESAP A NIVEL NACIONAL	
Cuantía a Contratar	\$ 4,980,027,701	
Moneda de Pago	Peso Colombiano	
Tipo de Contrato	Compraventa	
Modalidad de la Subasta	PRESENCIAL	
Lugar Físico o Virtual de la Subasta	salón Alfonso López 3 piso ESAP BOGOTA	
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	188917	\$ 4,980,027,701
Ubicación Geográfica del Proceso		
Departamento y Municipio de Ejecución	Colombia : Todo el país	
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.	
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	Cl. 44 #53-37, Bogotá	
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.	
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	Cl. 44 #53-37,CAN Bogotá	
Cronograma del Proceso		
Fecha de Inicio de la subasta	23-11-2017 10:00 AM	
Fecha Límite de Entrega de Documentos Habilitantes	23-11-2017 10:00 AM	
Datos de Contacto del Proceso		
Correo Electrónico	procesos2016@esap.edu.co	
Información de la Adjudicación del Proceso		
Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad	UNION TEMPORAL MADEMUEBLES ZZETA. \$4.830.617.737,13	
Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado	UNION TEMPORAL MADEMUEBLES ZZETA	

En este caso el presupuesto si está respaldado por una norma y revisión jurídica, lo que evita sub o sobre costos. Se especifica que tipo de muebles son necesarios y el lugar al que van dirigidos.

Información de la Adjudicación del Proceso					
Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad	UNION TEMPORAL MADEMUEBLES ZZETA. \$4.830.617.737,13				
Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado	UNIÓN TEMPORAL MADEMUEBLES ZZETA				
Información de los Contratos Asociados al Proceso					
Número del Contrato	BOG-869-2017				
Estado del Contrato	Liquidado				
Tipo de Terminación del Contrato	Normal				
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP A NIVEL NACIONAL				
Cuantía Definitiva del Contrato	\$4,980,018,286.00 Peso Colombiano				
Nombre o Razón Social del Contratista	UNIÓN TEMPORAL MADEMUEBLES ZZETA				
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 901138689				
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.				
Nombre del Representante Legal del Contratista	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES				
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 51937871				
Sexo representante legal del contratista					
Sostenibilidad: Liquidación	NA				
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales	NA				
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo	NA				
Sostenibilidad: Reversión	NA				
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?	NA				
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	NA				
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00				
Fecha de Firma del Contrato	14 de diciembre de 2017				
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	14 de diciembre de 2017				
Plazo de Ejecución del Contrato	17 Días				
Fecha de Terminación del Contrato	31 de diciembre de 2017				
Fecha de Liquidación del Contrato	13 de julio de 2022				
Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF)	05-03-00-01 - ESAP CENTRAL				
Numero compromiso presupuestal	297617				
Destinación del Gasto	Inversión				
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor		
	Recursos propios		\$0		
Código Rubro Presupuestal					
Nombre Rubro Presupuestal					
Valor Rubro Presupuestal					
Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento

En este caso si se especifica el nombre, identificación (NIT y cédula) del contratista responsable, comprobando que si se trata con una persona y entidad real. Se cuenta con una unidad ejecutora (ESAP CENTRAL), se tiene legislación y registro del compromiso presupuestal, se aclara que la inversión no es con recursos propios. El proyecto es claramente clasificado y se descartan posibles obligaciones ambientales o posconsumo para aclarar de una mejor manera los pliegos del proyecto.

Aunque el proyecto tuvo éxito y cumplió con los días de ejecución del contrato, la liquidación tardó casi 5 años, a pesar de ello, como se estipuló un buen presupuesto, todo ese tiempo y

por ello los gastos empleados se pudieron cubrir sin tener que dañar las empresas involucradas como los productos y el servicio dado.

Como se mostrará en los siguientes documentos, está más especificado este contrato que el anterior, que facilita los objetivos a conseguir como el tipo de cliente interno que se quiere conseguir.

Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Acto de Liquidación Unilateral o de Mutuo Acuerdo	ACTA DE LIQUIDACION - CIERRE		701 KB	1	13-07-2022 12:09 PM
Documento Adicional	PAGO NO 1		1.14 MB	1	29-12-2017 09:11 PM
Documento Adicional	APROBACION POLIZA		210 KB	1	19-12-2017 02:50 PM
Contrato	CONTRATO 869-2017		1.19 MB	1	19-12-2017 02:50 PM
Documento Adicional	PROPUESTA GANADORA		36.43 MB	1	19-12-2017 02:50 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION DE ADJUDICACION NO 4358 DE 2017		106 KB	1	14-12-2017 12:12 PM
Documento Adicional	ACTA AUDIENCIA SUBASTA INVERSA MOBILIARIO		619 KB	1	14-12-2017 12:12 PM
Documento Adicional	CONSOLIDADO DEFINITIVO SC-101-SAF-GI-005-2017		56 KB	1	04-12-2017 04:37 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACION TECNICA		1.22 MB	1	04-12-2017 04:37 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES JURIDICAS EVALUACION		772 KB	1	04-12-2017 04:37 PM
Adendas	ADENDA NO 6 - MOBILIARIO		95 KB	1	01-12-2017 04:16 PM
Documento Adicional	RESPUESTA SOLICITUD VISITA MUESTRAS - MOBILIARIO		264 KB	1	01-12-2017 10:36 AM
Informe de evaluación	CONSOLIDADO EVALUACION SUBASTA 005-2017		56 KB	1	28-11-2017 08:33 PM
Documento Adicional	CONSOLIDADO EVALUACION TECNICA PROCESO MOBILIARIO		107 KB	1	28-11-2017 08:32 PM
Documento Adicional	EVALUACION FINANCIERA SUBASTA 005-2017		321 KB	1	28-11-2017 08:32 PM

Documento Adicional	INDICADORES FINANCIEROS - DOTACION MOBILIARIO		245 KB	1	28-11-2017 08:32 PM
Documento Adicional	EVALUACION JURIDICA MOBILIARIO		1022 KB	1	28-11-2017 08:32 PM
Adendas	ADENDA NO 5 - MOBILIARIO		110 KB	1	24-11-2017 04:02 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE DEFINITIVA SUBASTA 005-2017		180 KB	1	24-11-2017 03:53 PM
Documento Adicional	SOPORTES ACTA DE CIERRE		496 KB	1	24-11-2017 03:53 PM
Adendas	ADENDA NO 4 - MOBILIARIO		237 KB	1	22-11-2017 03:40 PM
Documento Adicional	FORMATO NO 2 OFERTA ECONOMICA		1.67 MB	1	22-11-2017 01:50 PM
Adendas	ADENDA NO 3 - MOBILIARIO		125 KB	1	22-11-2017 01:50 PM
Documento Adicional	RESPUESTAS TECNICAS SC-101-SAF-GI-005-2017		712 KB	1	22-11-2017 11:47 AM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO		389 KB	1	22-11-2017 11:19 AM
Adendas	ADENDA NO 2 - MOBILIARIO		263 KB	1	22-11-2017 11:19 AM
Documento Adicional	ESTUDIO DE MERCADO - ACTUALIZADO FINAL		561 KB	1	17-11-2017 04:45 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO		994 KB	1	17-11-2017 12:37 AM
Documento Adicional	FORMATO EXCEL NO 2 PROPUESTA ECONOMICA		1.62 MB	1	17-11-2017 12:37 AM
Documento Adicional	ANEXOS-FORMATOS		671 KB	1	17-11-2017 12:36 AM
Documento Adicional	ANEXO TECNICO		688 KB	1	17-11-2017 12:36 AM
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS FINALES		1.21 MB	1	17-11-2017 12:36 AM

Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION APERTURA		629 KB	1	17-11-2017 12:36 AM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTA OBSERVACIONES FINANCIERAS		511 KB	1	16-11-2017 10:14 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTA OBSERVACIONES TECNICAS		959 KB	1	16-11-2017 10:13 PM
Documento Adicional	ADENDA NO 1 - MOBILIARIO		127 KB	1	14-11-2017 05:29 PM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		218 KB	1	02-11-2017 04:45 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES		1.05 MB	1	02-11-2017 04:45 PM
Documento Adicional	ANEXOS-FORMATOS		628 KB	1	02-11-2017 04:44 PM
Documento Adicional	FORMATO EXCEL NO 2 PROPUESTA ECONOMICA		1.62 MB	1	02-11-2017 04:44 PM
Ficha Técnica de Productos	FORMATO EXCEL ANEXO TECNICO NO6		1.62 MB	1	02-11-2017 04:44 PM
Documento Adicional	ESTUDIO DE MERCADO		3.77 MB	1	02-11-2017 04:44 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIO PREVIO		1.23 MB	1	02-11-2017 04:44 PM

Hitos del Proceso	
Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	02 de November de 2017 04:44 P.M.
Convocatoria	17 de November de 2017 12:36 A.M.
Adjudicación	14 de December de 2017 12:12 P.M.
Celebración de Contrato	19 de December de 2017 02:50 P.M.
Liquidación de Contrato	13 de July de 2022 12:09 P.M.

Se presenta un estudio previo muy completo antes y después de la publicación concreta del contrato, no se presentaron falencias con el pliego de condiciones, ya que, a comparación del anterior contrato no se tuvo que hacer una discusión de este y la definitiva se aclaró después de una revisión técnica y financiera como de una propuesta económica, no por fallos humanos.

La cantidad y dotación necesaria del contrato es especificada correctamente, como el precio de cada una de acuerdo al presupuesto y oferta económica dada anteriormente, sustentada por los mismos estudios y anexos publicados antes vistos.

La empresa que se presentó, no dio documentos subsanables y no se tuvo ningún incumplimiento de falencias en estos anexos, aclarando y cumpliendo correctamente la normativa propuesta sin intentar ocultar ningún problema presentado.

Al elegir una empresa ganadora del contrato, igualmente se hace una evaluación posterior de los términos jurídicos, técnicos y económicos de la marcha del proyecto, a su vez se adjunta el pago realizado y el acta de liquidación de mutuo acuerdo.